

ЛЕКЦИЯ 2

ЭТИКА И АВТОРСКОЕ ПРАВО ГЕНЕРАТИВНОГО ИИ

Атрибуция, добросовестное использование,
ответственный ИИ

09.04.02 · Интеллектуальные медиатехнологии
24 сентября 2026 года



ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КАК СВОЙСТВО ПРОЦЕССА

Эффектный результат еще не означает допустимый результат

КАЧЕСТВО

Работает
ли
система?

ПРАВА

Есть ли
право?

ВРЕД

Кому может
навредить?

Решение о выпуске требует ответа на все три вопроса

МАРШРУТ ЛЕКЦИИ

От жизненного кейса к проверяемому решению

01 КЕЙС

Афиша фестиваля

02 ОСНОВАНИЯ

Право, этика, политика

03 ДАННЫЕ

Лицензии и приватность

04 АВТОРСТВО

Творческий вклад

05 ВРЕД

Смещения и реплики

06 КОНТРОЛЬ

Прозрачность и выпуск

СТАРТОВЫЙ КЕЙС «АФИША ФЕСТИВАЛЯ»

Один макет создает несколько разных объектов проверки

ВХОД

Фотография певицы
Имя известного художника
Внутренний брендбук

20 минут

до готового макета

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ДО ПУБЛИКАЦИИ

- 1 | Право на фотографию
- 2 | Условия сервиса
- 3 | Сходство с чужой работой
- 4 | Согласие на цифровой образ
- 5 | Понятная маркировка

ЧЕТЫРЕ ЯЗЫКА ОТВЕТСТВЕННОГО РЕШЕНИЯ

01

ПРАВО

Обязательные нормы, права и договорные условия

02

ЭТИКА

Возможный вред, справедливость и достоинство

03

ПОЛИТИКА

Внутренние правила организации и площадки

04

КОНТРОЛЬ

Технический механизм выполнения требования

ЦЕНА ОШИБКИ ЗАВИСИТ ОТ КОНТЕКСТА

Одна модель, разные последствия

ЛИЧНЫЙ ЭСКИЗ

УЧЕБНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

МЕДИАСЕРВИС

Низкая публичность

Атрибуция и
проверяемость

Репутация и права

Массовый эффект

Контроль входных данных

Раскрытие использования ИИ

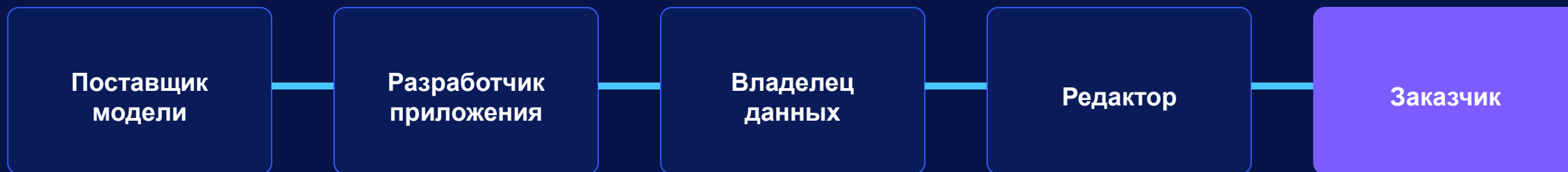
Правовая и редакторская
приемка

Мониторинг и жалобы

Контроль должен быть пропорционален аудитории, цене ошибки и возможности исправления

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ ИСЧЕЗАЕТ

Роли распределены по жизненному циклу



ВЛАДЕЛЕЦ РЕШЕНИЯ

получает информацию и имеет право остановить выпуск

ТРИ ОБЪЕКТА ПРОВЕРКИ ДАННЫХ

Команда контролирует не все, но отвечает за собственные входы и решения

МОДЕЛЬ

Лицензия весов и кода
Документация
Известные ограничения

ВХОД

Право на файл
Персональные данные
Конфиденциальность

ВЫХОД

Сходство
Допустимость публикации
Раскрытие ИИ

ЧЕТЫРЕ ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ГЕНЕРАЦИЕЙ

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 01 | ПРАВО НА ВХОД | Источник, правообладатель, согласие и цель |
| 02 | ПРАВО НА ИНСТРУМЕНТ | Лицензия модели, хранение и обучение на входах |
| 03 | ПРАВО НА ВЫХОД | Охраняемые элементы, знаки, персонажи и реплики |
| 04 | РАСКРЫТИЕ | Требование закона, договора, площадки или добросовестности |

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И МИНИМИЗАЦИЯ

Цель определяет допустимый объем обработки

ЦЕЛЬ	заранее определена
-------------	--------------------

ОБЪЕМ	не избыточен
--------------	--------------

ТОЧНОСТЬ	проверяется
-----------------	-------------

СРОК	ограничен целью
-------------	-----------------

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Запись диктора получена для одного аудиогида. Создание коммерческого сервиса синтеза голоса меняет цель, объем и риск обработки.

Техническая возможность не заменяет отдельное основание и согласование.

АВТОРСТВО И ТВОРЧЕСКИЙ ВКЛАД ЧЕЛОВЕКА

Российское право связывает авторство с творческим трудом гражданина

МОДЕЛЬ

не становится автором
проекта

ЧЕЛОВЕК

формирует замысел и
принимает решения

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

версии, отбор, правки и
композиция

**Не обещайте заказчику правовой статус результата без анализа
конкретных обстоятельств и юрисдикции**

ШКАЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО УЧАСТИЯ

Документируется не длина промпта, а содержательный контроль

1

ЕДИНИЧНЫЙ ВЫВОД

Первый результат

2

**ИТЕРАТИВНЫЙ
ОТБОР**

Критерии и версии

3

**РЕДАКТОРСКАЯ
ПРАВКА**

Структура и детали

4

**СОСТАВНОЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЕ**

Источники и сборка

СТИЛЬ, ЦИФРОВАЯ РЕПЛИКА И СОГЛАСИЕ



РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Копируются ли элементы произведения?
2. Используется ли имя для продвижения?
3. Создается ли ложное сотрудничество?
4. Согласован ли новый голос или образ?
5. Можно ли отозвать использование?

СМЕЩЕНИЯ ПРОЯВЛЯЮТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ



ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ

Кто отсутствует в данных?

КАЧЕСТВО УСЛУГИ

Где ошибки тяжелее?

СТЕРЕОТИПЫ

Что повторяется без основания?

ВИДИМОСТЬ

Кому система дает охват?

ОДНА МЕТРИКА НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Сначала описывается вред, затем выбирается измерение

СРЕДНЯЯ ОШИБКА

может скрыть тяжелые
ошибки
в небольшой группе

РАВНАЯ ВИДИМОСТЬ

не гарантирует равную
полезность результата

БАЛАНС ДАННЫХ

не исправляет ошибочную
постановку задачи

**Контролируемая серия: один изменяемый фактор, фиксированные
параметры, кодирование типов ошибок**

ПРОЗРАЧНОСТЬ ДЛЯ РАЗНЫХ АУДИТОРИЙ

Одинаковое раскрытие не подходит всем

01

ЗРИТЕЛЬ

Понятная маркировка синтетичности и способ жалобы

02

ЗАКАЗЧИК

Паспорт происхождения, права, ограничения и риски

03

РАЗРАБОТЧИК

Версия модели, параметры, входы, фильтры и журнал

04

АУДИТОР

Проверяемый пакет доказательств выполнения контроля

ПРОИСХОЖДЕНИЕ КОНТЕНТА И CONTENT CREDENTIALS



ПОДТВЕРЖДАЕТ

Подписанные сведения
об источнике и изменениях

НЕ ДОКАЗЫВАЕТ

Истинность
Правовую чистоту
Отсутствие ИИ

МАРКИРОВКА ИНФОРМИРУЕТ, НО НЕ РАЗРЕШАЕТ

«СОЗДАНО С ИИ»

Маркировка представляет слой прозрачности, а не универсальную лицензию

ПОМОГАЕТ

Понять происхождение и контекст

НЕ ИСПРАВЛЯЕТ

Отсутствие согласия или прав

НЕ ЗАМЕНЯЕТ

Проверку фактов и качества

НЕ СНИМАЕТ

Ответственность за публикацию

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ОТ ПРИНЦИПА К ПРОЦЕДУРЕ

Ценности ЮНЕСКО и операционная логика NIST

GOVERN

Роли и правила

MAP

Контекст и стороны

MEASURE

Тесты и
последствия

MANAGE

Меры и
мониторинг

Каждый принцип превращается в роль, тест, журнал или условие остановки

РЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Кнопка одобрения сама по себе ничего не гарантирует

КОМПЕТЕНЦИЯ

Человек понимает критерии и ограничения

ИНФОРМАЦИЯ

Видит контекст, входы и журнал

ВРЕМЯ

Может содержательно проверить результат

ПОЛНОМОЧИЕ

Имеет право отклонить и остановить

ВОРОТА ОТВЕТСТВЕННОГО ВЫПУСКА

Семь вопросов перед публикацией

1 Цель законна и соразмерна?

5 Качество и вред проверены?

2 Права на вход подтверждены?

6 Аудитория информирована?

3 Данные минимизированы?

7 Есть владелец решения и откат?

4 Версии и вклад зафиксированы?

МЕДИАКЕЙС «ГОРОД ЗВУЧИТ»

Афиша, ролик и синтетическое голосовое приглашение

ЕСТЬ

Брендбук
Фотографии прошлых лет
Запись голоса ведущей
Короткий срок

НЕ ХВАТАЕТ

Условий передачи сервису
Права на новые голосовые фразы
Решения о маркировке
Процедуры жалобы и снятия

Решение принимается по фактам, а не по эффектности демонстрации

ЧЕТЫРЕ ВОЗМОЖНЫХ РЕШЕНИЯ

Выбор зависит от остаточного риска и полноты фактов

ВЫПУСК

Факты
подтверждены
Риск низкий

ВЫПУСК С УСЛОВИЯМИ

Нужны маркировка
и дополнительная
проверка

ПИЛОТ

Контекст ограничен
Собираются данные

ОСТАНОВКА

Нет прав или риск
неприемлем

Остаточный риск принимает назначенный владелец решения

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ ПО КЕЙСУ

Ограниченный пилот до подтверждения прав и согласий

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 01 | ИЗОЛИРОВАТЬ | Не передавать полный брендбук и архив во внешний сервис |
| 02 | ПРОВЕРИТЬ | Условия сервиса, права на фотографии и цель обработки |
| 03 | СОГЛАСОВАТЬ | Отдельное использование синтетического голоса и отзыв |
| 04 | ПРИНЯТЬ | Редакторская проверка, маркировка, журнал и ответственный |

СЕМЬ ВЫВОДОВ

- 1 Ответственность охватывает весь жизненный цикл
- 2 Право и этика отвечают на разные вопросы
- 3 Вход, инструмент и выход проверяются отдельно
- 4 Творческий вклад подтверждается решениями
- 5 Средняя метрика скрывает часть вреда
- 6 Маркировка не заменяет права и проверку
- 7 Человек должен иметь право остановить выпуск

КВИЗ 1–2

Один правильный ответ в каждом вопросе

1. Какое действие первым выполняют при неизвестном источнике фотографии?

- A** Опубликовать с маркировкой
- B** Установить источник и право
- C** Уменьшить разрешение
- D** Повторить с другим seed

2. Как точнее описать связь этики и права?

- A** Все неэтичное незаконно
- B** Они полностью совпадают
- C** Этика учитывает вред сверх правового минимума
- D** Этика нужна только без закона

КВИЗ 3–4

Один правильный ответ в каждом вопросе

3. Что лучше подтверждает творческий вклад человека?

- A** Длинный промпт
- B** Цена подписки
- C** История отбора и правок
- D** Высокое разрешение

4. Почему публичная фотография не означает свободное использование?

- A** Любое скачивание запрещено
- B** Доступ не определяет права и новую цель
- C** Генераторы не принимают фото
- D** Это всегда гостайна

КВИЗ 5–6

Один правильный ответ в каждом вопросе

5. Как выявлять систематическое смещение генератора?

- A** По одному примеру
- B** Серией контролируемых запросов
- C** По размеру файлов
- D** Опросом разработчика

6. Что подтверждает Content Credentials?

- A** Истинность файла
- B** Полную правовую чистоту
- C** Подписанные сведения о происхождении
- D** Отсутствие ИИ

КВИЗ 7–8

Один правильный ответ в каждом вопросе

7. Когда человеческое одобрение становится формальным?

- A** Есть критерии и право отказа
- B** Доступен журнал
- C** Нет времени и полномочий
- D** Есть выборочный аудит

8. В договоре разрешен один ролик, но нужны новые голосовые фразы. Что делать?

- A** Считать тем же использованием
- B** Получить отдельное основание
- C** Использовать короткие фразы
- D** Скрыть фоновой музыкой

КВИЗ 9–10

Один правильный ответ в каждом вопросе

9. Как выглядит риск-ориентированный подход?

- A** Запрет любого ИИ
- B** Разрешение после маркировки
- C** Меры по контексту и цене ошибки
- D** Оценка только скорости

10. Что показывает готовность медиаматериала к выпуску?

- A** Красивый результат
- B** Высокая метрика
- C** Права, тесты, прозрачность и владелец решения
- D** Много итераций

КЛЮЧ К КВИЗУ

Объяснение важнее буквы ответа

1 В

2 С

3 С

4 В

5 В

6 С

7 С

8 В

9 С

10 С

9–10 тема освоена

7–8 повторить блоки

5–6 вернуться к чек-
листу

0–4 повторить лекцию

К ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМУ

Одностраничная карточка выбранной модели или сервиса

КАРТОЧКА

Назначение и версия

Лицензия

Политика пользовательских данных

Коммерческие ограничения

Маркировка

Известные риски

Дата проверки

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

ГК РФ, часть IV

Федеральный закон № 152-ФЗ

UNESCO Recommendation on AI Ethics

NIST AI Risk Management Framework

C2PA Specifications 2.4

EU AI Act, официальный портал

Редакции документов и условия сервисов проверяются повторно на дату проекта